

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1127/2531

พนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ

โจทก์

นายประชัน บุญเคล้า

จำเลย

นายประชัน บุญเคล้า จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 224

ความว่า เนื่องจากจำเลยไม่พอใจจะฎีกาอีกต่อไปและประสงค์ให้คดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จำเลยจึงขอถอนคำร้องขอฎีกา (น่าจะเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา) ที่ได้ยื่นไว้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน ชลช

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ อ้างว่าฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในข้อกฎหมายซึ่งต้องอาศัยข้อเท็จจริง แต่จำเลยมิได้ยกขึ้นว่ากล่าวในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมาก่อนและข้อกฎหมายที่ยกขึ้นก็ไม่ใช่สาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย (อันดับ 40)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 47)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 53 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งขอให้รับฎีกาของ
จำเลยได้นับตั้งแต่วันยื่นคำร้อง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งขอให้รับฎีกาของ
จำเลยได้นับตั้งแต่วันยื่นคำร้อง

(สุชาติ จิระชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น